Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE
Ex Divisione VII DG-USSRI

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO"

Resoconto sintetico della Terza riunione della conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14-ter, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in forma simultanea e in modalità sincrona, avente ad oggetto "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna".

L'anno 2025, il giorno **8 gennaio 2025**, alle ore **11.00**, si tiene, esclusivamente in modalità di videoconferenza, la terza riunione della conferenza di servizi decisoria convocata con nota protocollo n. 234482 del 20/12/2024 con oggetto: *"Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna"* trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. nota del 7 luglio 2023, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 111703 in data 10 luglio 2023 e protocollo n. 113827 del 12 luglio 2023 e dell'integrazione trasmessa con nota del 4 aprile 2024, acquisita in data 5 aprile 2024 al protocollo di questo Ministero al n. 64583.

Preliminarmente l'Ing. Luciana Distaso, dirigente dell'ex Divisione VII "Bonifica dei siti di interesse nazionale" della Direzione generale Economia circolare e bonifiche (DG ECB) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("*MASE*"), precisa che non sono ammesse altre registrazioni audio e video da parte dei singoli presenti se non preventivamente richieste e autorizzate da tutti i partecipanti alla riunione stessa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

L'Ing. Distaso accerta la presenza dei seguenti partecipanti all'odierna riunione:

- per il MASE: Dirigente ing. Luciana Distaso, dott. Gabriele De Angelis funzionario del MASE; Unità di Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A. presso il MASE: dott.ssa Ines Tolfa, arch. Valentina Sabatelli, avv. Francesca Benedetti;
- per ISPRA: dott. Antonio Traversa; Dott.ssa Alessia Arelli
- per INAIL: Dott.ssa Bogliolo Maria Paola
- per ARPA: ing. Mario Manna e dott. Fernando Giusti
  per la Struttura Commissariale ILVA S.p.A. in A.S.: Commissario Straordinario Dott.ssa Daniela Savi, Antonella Martellotta e Bruno Poggio (Legali), Tatiana Terragni e Arianna Chini (AECOM - Progettisti), Ing. Costantino Agostini, Dott. Marco Larato, Ing. Francesco Antezza.

Risultano assenti, per quanto regolarmente convocati con la suddetta nota del 20 dicembre 2024 prot. n. 234482 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Sopraintendenza Nazionale per il patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ISS, INAIL, ASL, Comune di Taranto, Comune di Statte, Unione dei Comuni, Regione Puglia e Provincia di Taranto.

Scansionato con CamScanner

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Conferenza di Servizi, affida al Dott. Gabriele De Angelis, all'Arch. Valentina Sabatelli e alla Dott.ssa Ines Tolfa le funzioni di segretari verbalizzanti.

Il Presidente comunica che il resoconto dell'odierna riunione sarà pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Presidente informa poi che detto resoconto verrà redatto in forma sintetica e riporterà gli esiti conclusivi della riunione medesima.

L'Ing. Distaso ricorda brevemente che il Proponente nell'istanza presentata a questo Dicastero di cui alla cds in oggetto ha chiesto di acquisire anche le seguenti autorizzazioni/nulla osta:

1. Autorizzazione allo svellimento alberi e arbusti di competenza della Regione Puglia – sezione Taranto servizi territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
2. Studio di incidenza di competenza della Provincia di Taranto – settore pianificazione ed Ambiente -Servizio Valutazione Incidenza Ambientale;
3. Autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune di Statte;
4. Nulla osta Ente Parco di competenza della Provincia di Taranto – settore pianificazione Ambientale – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine";
5. Vincolo Idrogeologico di competenza della Regione Puglia - Sezione Taranto servizi territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

Atteso che non risultavano acquisite le suddette autorizzazioni/nulla osta è stato chiesto alle Amministrazioni competenti di provvedere all'emanazione dei provvedimenti e nelle more del rilascio di tali provvedimenti il procedimento è stato sospeso.

Con nota prot. n 188626 del 16/10/2024, al fine di consentire la conclusione del procedimento, è stata convocata, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90, la riunione della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona del 31/10/2024.

Vista l'assenza delle Amministrazioni convocate e considerata la necessità di coinvolgere nel procedimento in corso anche l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'Unione dei Comuni di Crispiano-Massafra-Statte, è stato proposto di rinviare la conferenza di servizi al 28/11/2024.

Nell'ambito della suddetta riunione è stato ricordato che:

- Con nota prot. 1203 del 30/10/2024, acquisita al protocollo n. 198485 del 30-10-2024, l'Ufficio paesaggio dell'Unione dei Comuni Terra delle Gravine Crispiano – Massafra – Statte ha comunicato che sarà in grado di poter esprimere un eventuale provvedimento paesaggistico e quindi svolgere i richiesti adempimenti di competenza, solo ed esclusivamente a seguito del ricevimento di una istanza corredata oltre che della documentazione progettuale, anche della specifica documentazione prevista dal D.P.C.M. 12/12/2005.
- Con nota del 21/11/2024, acquisita al protocollo n. 213319 del 21/11/2024, i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S hanno trasmesso la relazione *"R06 – Osservazioni Conferenza dei Servizi Decisoria 31/10/2024 – Chiarimenti"*, con la quale è stato fornito riscontro sia ai chiarimenti richiesti dalla Provincia di Taranto nel corso della Conferenza di Servizi del 31/10/2024, sia all'osservazione formulata dal Comune di Statte con nota prot. n. 17487 del 29/10/2024. Inoltre, in riferimento alla nota dell'Ufficio paesaggio dell'Unione dei Comuni prot. 1203 del 30/10/2024 con la quale è stata chiesto *"una istanza corredata oltre*

Scansionato con CamScanner

che della documentazione progettuale, anche della specifica documentazione prevista dal D.P.C.M. 12/12/2005" i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S informano che la stessa è in fase di elaborazione.

La riunione della conferenza di servizi del 28/11/2024 vista l'assenza delle Amministrazioni convocate è stata rinviata alla data dell'8 gennaio 2025.

L'ing. Distaso, inoltre, nella predetta ultima riunione, ha invitato i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S a verificare presso le singole Amministrazioni deputate al rilascio delle autorizzazioni/nulla osta lo stato di avanzamento dei relativi procedimenti.

L'ing. Distaso informa inoltre che:

- i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S con la nota del 02/12/2024, acquisita in pari data al prot. n. 219848, hanno trasmesso all'Unione dei Comuni di Crispiano-Massafra-Statte l'istanza paesaggistica corredata oltre che della documentazione progettuale, anche della specifica documentazione prevista dal D.P.C.M. 12/12/2005.
- i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S con la nota del 09/12/2024, acquisita in pari data al prot. n. 225816, hanno rappresentato che il mancato rilascio delle autorizzazioni richieste sta determinando *"una situazione oltremodo pregiudizievole, con disagi di tutta evidenza"*. Le Aree oggetto del progetto di Messa in sicurezza permanente, si ricorda sono sottoposte a sequestro preventivo, nell'ambito del procedimento penale n. 2318/13 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, per un'ipotesi di disastro ambientale a carico della gestione privata dell'azienda antecedente il commissariamento governativo del 2013. Nell'ambito del suddetto procedimento penale, i Commissari sono altresì investiti della qualifica di Custodi Giudiziari delle aree, con obbligo di rendicontare all'Autorità Giudiziaria, con cadenza trimestrale, le attività di messa in sicurezza e rimozione delle criticità ambientali a carico di ILVA;
- L'Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra, Statte con nota prot. n. 1457 del 30 dicembre 2024, acquisita in pari data dal Ministero al prot. n. 238978, ha comunicato che a seguito della trasmissione in data 02/12/2024 dell'istanza da parte dei Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S, ha richiesto ai medesimi, nota prot. n. 1414 del 13/12/2024, la trasmissione di documentazione integrativa necessaria per la definizione della pratica paesaggistica. Tale documentazione integrativa risulta alla data del 30/12/2024 non ancora pervenuta, pertanto, *"Ufficio Unico del Paesaggio non è stato ancora messo nelle condizioni di avviare il proprio procedimento a causa della documentazione integrativa richiesta e non ancora prodotta dalla stessa ILVA S.p.A. in A.S."*
- i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S con la nota del 03/01/2025, acquisita al prot. n. 740 del 7/01/2025, hanno fornito il riscontro/chiarimenti alla comunicazione dell'Unione dei Comuni prot. n. 1414 del 13/12/2024.
- L'Unione dei Comuni con nota prot. n. n. 8 del 07/01/2025, acquisita in pari data dal Ministero al prot. n. 917, informa che le integrazioni richieste sono state acquisite in data 7 gennaio 2025 e nell'impossibilità di rilasciare per la data odierna il parere di competenza chiede un aggiornamento della conferenza di servizi decisoria.

Scansionato con CamScanner

I Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S chiedono di mettere a verbale che con nota del 24/12/2024 è stata presentato un "atto di significazione e diffida a provvedere all'immediato rilascio dei pareri propedeutici alla conclusione della Conferenza di Servizi indetta per l'approvazione del documento "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna" trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S."

Tale comunicazione, indirizzata anche alla Scrivente, non risulta acquisita al protocollo del Ministero; pertanto, verrà nuovamente trasmessa in data odierna **(1866.08-01-2025)**

Tutto ciò premesso, atteso il mancato rilascio delle autorizzazioni necessarie, come previsto dall'art. 252 comma 6 del D.lgs. 152/2006, la seduta della Cds decisoria, sarà aggiornata per fine febbraio.

La data verrà tempestivamente comunicata a valle dell'acquisizione delle citate autorizzazioni.

I partecipanti concordano.

Null'altro da aggiungere la riunione si conclude alle ore 12.00

Il Presidente
Ing. Luciana Distaso

I Segretari verbalizzanti

Dott. Gabriele De Angelis

Dott.ssa Ines Tolfa

Arch. Valentina Sabatelli

Scansionato con CamScanner